

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3849/2535

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
กลุ่ม เกษตรกร ทำนา โนนเพ็ก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 197, มาตรา 202, มาตรา 208, มาตรา 249

ชั้นขอให้พิจารณาใหม่ จำเลยที่ 3 และที่ 10 ฎีกาเพียงว่าสัญญาค้ำประกันเป็นเอกสารปลอมนำมาเป็นมูลบังคับคดีกับจำเลยไม่ได้โดยมิได้ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในเหตุขาดนัดแต่ประการใดเลย ฎีกาของจำเลยที่ 3 และที่ 10 จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย เมื่อการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องหรือหมายนัดสืบพยานโจทก์เป็นไปโดยชอบแล้ว จำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดและไม่ได้มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์โดยอ้างเพียงว่าผู้รับไว้แทนทำหาย หรือมีอาชีพขับรถรับจ้างไม่ค่อยอยู่บ้านเท่านั้นพฤติการณ์ถือได้ว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาจึงไม่มีเหตุที่จะขอให้พิจารณาใหม่

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสิบเข้าร่วมกันชำระหนี้ค่าปุ๋ยที่จำเลยซื้อจากโจทก์ จำเลยที่ 2 ที่ 4 ที่ 11 และที่ 19 ขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 6 ที่ 10 และที่ 12 ที่ 17 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 5 และที่ 11 ถึงแก่กรรม ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 7 ที่ 9 และที่ 18

ยื่นคำให้การต่อสู้คดี ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 และที่ 12 ถึงที่ 17 แพ้คดีจำเลยที่ 3 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 13 และที่ 16 ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว อนุญาตตามคำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยที่ 12 และที่ 13 ยกคำขอของจำเลยที่ 3 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 14 และที่ 16

จำเลยที่ 3 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 14 และที่ 16 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 18 และที่ 6 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 และที่ 10 ฎีกาเพียงว่าสัญญาคำประกันเป็นเอกสารปลอม นำมาเป็นมูลบังคับคดีกับจำเลยไม่ได้ โดยมีได้ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในเหตุขาดนัดแต่ประการใดเลย ฎีกาของจำเลยที่ 3 และที่ 10 จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 3 และที่ 10

สำหรับจำเลยที่ 6 ซึ่งฎีกาว่า ภรรยาจำเลยที่ 6 ซึ่งอ่านหนังสือไม่ออกเป็นผู้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ และทำเอกสารดังกล่าวหายไปนั้น เห็นว่า การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องดังกล่าวเป็นไปโดยชอบแล้วข้ออ้างในเรื่องทำเอกสารหายไป ไม่อาจที่จะอ้างมาเป็นเหตุให้ไม่ยื่นคำให้การได้ ฟังได้ว่า จำเลยที่ 6 จงใจขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 8 ฎีกาว่า เจ้าหน้าที่ของศาลได้ปิดหมายเรียกและหมายนัดไว้ที่บ้าน จำเลยที่ 8 จำเลยที่ 8 มีอาชีพขับรถรับจ้างไม่ค่อยอยู่บ้านจึงไม่ทราบว่าถูกฟ้องและ

ไม่ทราบหมายนัด นั้นเห็นว่า การปิดหมายเรียกสำเนาคำฟ้อง และหมายนัดที่
ภูมิสำเนาของจำเลยที่ 8 ถือได้ว่าเป็นการส่งหมายเรียก สำเนาคำฟ้องและหมายนัด
โดยชอบแล้ว การที่จำเลยที่ 8 ไม่ยื่นคำให้การและไม่ไปศาลตามกำหนด ถือว่าจำเลย
ที่ 8 จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 14 และที่ 16 ฎีกาว่า ภรรยาจำเลยที่ 14 ชื่อนางคำเป็นคนรับหมาย
นัดวันสืบพยานโจทก์ไว้ แต่ได้ทำหายไป ส่วนจำเลยที่ 16 นั้น นางละอองบุตรสาว
เป็นคนรับไว้แทน แล้วทำหายไปเช่นกันนั้น เห็นว่า ทั้งภรรยาและบุตรสาวจำเลยซึ่ง
บรรลุนิติภาวะแล้วเป็นผู้รับไว้แทน ย่อมมีผลเท่ากับมีการส่งหมายให้จำเลยที่ 14 และ
ที่ 16 ได้รับไว้แล้วโดยชอบ เมื่อจำเลยทั้งสองมิได้ไปศาลในวันนัดหรือแจ้งเหตุ
ขัดข้อง หรือขอเลื่อนคดีต่อศาลก่อนวันนัดหรือในวันนัด จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 14
และที่ 16 จงใจขาดนัดพิจารณา

พิพากษายืน

(ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ